



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 23 del 10/02/2026

OGGETTO: Approvazione Programma annuale 2026 e triennale opere pubbliche 2026/2028

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dieci**, del mese di **febbraio**, alle ore **13:20**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1. Di approvare** ai sensi dell'art. 128 del DLgs 163/2006, la proposta di integrazione del programma triennale dei lavori da realizzare nel triennio 2026/2028 e del programma annuale per l'anno 2026 di cui alle schede allegate al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale;
- 2. dichiarare** immediatamente eseguibile, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Programma annuale 2026 e triennale opere pubbliche 2026/2028

PREMESSO che l'art. 128 comma 11 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); che, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/06/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30/06/2005, recante "Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici", sono state definite le modalità di redazione ed approvazione di detti strumenti di programmazione, nonché approvati gli schemi tipo da predisporre ed approvare;

Dato atto:

Che, il contenuto del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale è il risultato di un attento lavoro di analisi e di studio delle esigenze dell'Amministrazione Comunale in materia di programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento di programmazione delle opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni;

Che viene redatto ogni anno aggiornando quello approvato in precedenza, che identifica i bisogni e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere ed i tempi di attuazione degli interventi;

Che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all'approvazione dello schema del Programma Triennale per il periodo 2026- 2028 e dell'Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2026 di competenza di questo Ente, in tempo utile per consentirne la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, prima della data di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio di Previsione costituendone allegato;

Che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 6 della Legge n. 166 del 01/08/2002, l'inclusione di un lavoro nell'Elenco Annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 Euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16 della sopra citata Legge n. 166/2002, salvo **Che** per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi, accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

Che, negli strumenti di programmazione di cui sopra, sono stati inseriti gli interventi in possesso di studio sintetico o di studio di fattibilità e/o di progettazione preliminare ai sensi del comma 6 dell'art. 128 D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. e richiamati all'art. 4, comma 1, del D.M. 09 Giugno 2005; Rilevato:

Che, il Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici, sulla base dei progetti preliminari (o studi di fattibilità), ha provveduto a redigere l'Elenco Annuale degli interventi per l'anno 2026;

Che, nel corso dell'anno anche in fase di programmazione dei PSR si sono riscontrate esigenze di inserire ulteriori opere da prevedere nel programma triennale e annuale;

Che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 09 Giugno 2005 che definisce i contenuti dell'Elenco Annuale, esso è stato predisposto nel rispetto dei vincoli legislativi, delle priorità e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente

Considerato che, l'intera attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi relativi al Programma Triennale ed all'Elenco Annuale, entrambi compilati con Schemi-Tipo nel rispetto della modulistica approvata dal D.M. 09 Giugno 2005, rivista e riadattata a reali esigenze di lettura e di esatta interpretazione degli investimenti preventivati ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 09 Giugno 2005. 4 di 6 Visto il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.

PROPONE

3. **Di approvare** ai sensi dell'art. 128 del DLgs 163/2006, la proposta di integrazione del programma triennale dei lavori da realizzare nel triennio 2026/2028 e del programma annuale per l'anno 2026 di cui alle schede allegate al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale;
4. **dichiarare** immediatamente eseguibile, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to MAIELLA PASQUALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO

f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/02/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 10/02/2026

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli